

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 추락방지 안전대책 시설 설치 소홀

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]지사에서는 [표 1]과 같이 [REDACTED] 농촌중심지활성화사업
사업을 추진하고 있으며

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

자료: 지사 제출자료 재구성

사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수해면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제20조(출입의 금지 등) 제1호 및 제11호에 따라 사업주는 추락이나 토사의 붕괴로 인하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하도록 규정하고 있으며

같은 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등) 제1항에 따르면 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하도록 규정하고 있다.

같은 규칙 제45조(지붕 위에서의 위험 방지) 제1항에 따르면 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 같은 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)에 따른 안전난간 설치 등의 조치를 하도록 규정하고 있다.

다만, 안전난간 또는 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험 방지를 위해 필요한 조치를 해야 한다.

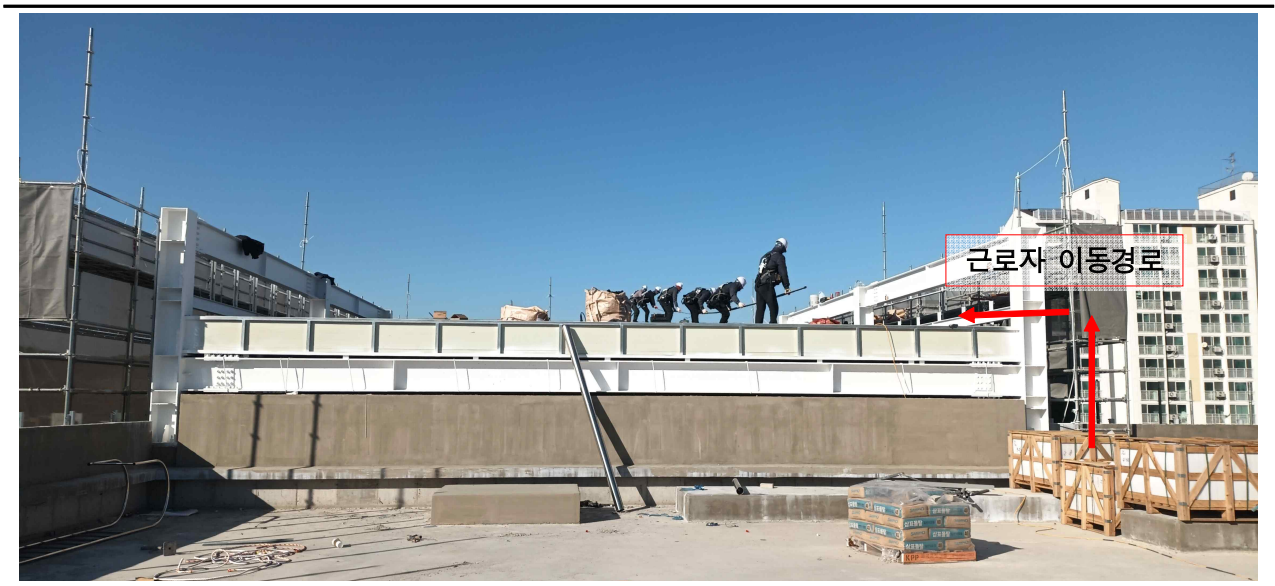
그리고 같은 규칙 제22조(통로의 설치) 제1항과 제2항에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 公社 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 제1항에 따르면 감독원은 건설 공사의 안전시공 추진을 위해서 「산업안전보건법」에 따라 시공자가 현장규모와 작업내용을 고려하여 안전조직¹⁾을 갖추도록 하여야 하고 관련법의 해당 규정에 명시

따라서 사업주는 지붕 위에서 근로자가 작업을 하는 경우에는 「산업안전보건
기준에 관한 규칙」에 따라 추락방지 등을 위한 조치를 하여야 하고

3. 감사결과 확인된 문제

① [그림 1]과 같이 근로자가 지붕 위로 접근 가능한 안전한 통로가 아닌 외부비계 난간을 통해 지붕으로 이동⁴⁾하도록 방치하고



② [그림 2]와 같이 지붕 위에서 작업하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위해 필요한 안전대부착설비 등 안전조치를 실시하지 않은 사실이 있다.

[그림 2] 지붕 위 근로자 추락방지 미조치



이와 관련하여 사업주가 지붕에서 작업하는 근로자 추락방지를 위한 조치가 적절하지 않는데도 공사감독원이 이를 확인하지 않은 사실이 있고

특히 태양광 설치와 같이 인도조건이 현장설치도인 관급자재 계약 건에 대해서는 토목·건축기계 공사의 도급자와는 별개의 계약 건으로 건설공사 현장

대리인이 관리할 의무가 없어 공사감독이 별도의 안전관리를 하지 않을 경우, 안전관리의 사각지대에 놓일 우려가 있다.

그 결과 관련 기준에 따라 근로자의 추락사고를 방지하기 위해 설치해야 할 안전 시설물이 설치되지 않아 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당지사에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 조속한 공사 완료를 추진하다 보니 미흡한 점이 발생하였으며 향후 안전관리 미흡에 따른 사고가 발생하지 않도록 현장 안전관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장()은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 근로자 추락 방지를 위한 안전대 부착설비 등 안전한 가설구조물이 설치할 수 있도록 관련직원 교육 등을 실시하시기 바랍니다.(통보)